

# 撮影協力に関する基本合意書

[ 〇〇〇〇 ] (以下「甲」といいます) と、森 雄大 (屋号：moodai。以下「乙」といいます) は、乙が「RootLens」の名称で行う撮影データ事業について、次のとおり合意します。

## 第1条 (目的)

本合意は、甲が運営または管理する場所において、撮影参加者が通常の業務を行う際の撮影データを取得し、乙がこれをAI・ロボット関連技術および製品・サービスの研究、学習、評価、検証、改善および開発のために管理、加工および提供することについて、甲乙間の基本的な条件を定めるものです。

## 第2条 (定義)

1. 「撮影データ」とは、撮影機材によって取得される作業中の映像、音声および機器の動き・向き等に関するセンサーデータをいいます。撮影データには、これらを複製、分割または形式変換したものも含まれます。
2. 「撮影参加者」とは、撮影機材を装着する者その他撮影データに映り、または音声が収録されることが予定され、個別に撮影に同意した者をいいます。
3. 「提供先」とは、第1条の目的のために、乙が撮影データの提供先として選定する国内外の企業、研究機関その他の第三者をいいます。
4. 「採用データ」とは、提供先による品質確認の結果、当該提供先が利用対象として受け入れた撮影データをいいます。

### 第3条 (甲乙の役割)

1. 甲は、自ら運営または管理する店舗もしくは事業所での撮影を許可し、撮影可能な場所および業務を選びます。
2. 甲は、撮影を希望する者に対して、乙が用意する説明および同意手続を案内します。
3. 乙は、撮影機材、撮影方法に関する説明および同意手続を用意し、取得した撮影データの管理、加工、提供先への提案および提供を行います。

#### 第4条（撮影参加者の同意）

1. 撮影参加者は、撮影を開始する前に、乙が用意する説明を確認し、乙が定める方法により、撮影データの取得および利用について個別に同意します。
2. 甲は、撮影を希望する者に前項の同意手続を案内し、本人の意思に反して撮影に参加させません。
3. 撮影参加者の同意は、甲乙が後から確認できる方法で記録します。

## 第5条（撮影の範囲）

1. 甲は、撮影可能な場所、業務および場面を決めることができ、撮影を避けるべき場所、場面または物品を指定できます。
2. 甲乙は、撮影参加者ではない者を、意図的な撮影の対象にしません。
3. 撮影参加者ではない者、または撮影を避けるべき場所、場面もしくは物品が撮影データに含まれたことが判明した場合、乙は、その内容を含む撮影データのうち、まだ提供先に提供していないものを、提供対象から除外します。

## 第6条（撮影データの利用および提供）

1. 甲は、乙が、第1条の目的のために、撮影データを保管、複製、加工、分析し、提供先への提案、確認および提供を行うことに同意します。
2. 乙は、甲による個別の承認を得ることなく提供先を選定し、撮影データについて、独占または非独占の利用を認めることができます。
3. 乙は、撮影データを第1条の目的以外に利用せず、提供先に対しても、同目的以外の利用を認めません。
4. 乙は、第1条の目的の範囲内であっても、次の目的で撮影データを利用せず、提供先にも利用を認めません。
  - (1) 撮影された個人の特定、再特定または追跡
  - (2) 勤務の監視、人事評価、採否その他撮影された個人に対する判断
  - (3) 撮影データそのものを広告または娯楽のために一般公開すること
5. 撮影データそのものを公開データセットその他一般の者がアクセスできる状態にする場合は、別途、甲および対象となる撮影参加者の同意を得ます。
6. 甲は、撮影データの第三者への販売および提供を乙に委ね、乙の承諾なく自ら行いません。

## 第7条（撮影協力費）

1. 乙は、採用データの時間に応じて、甲に撮影協力費を支払います。
2. 撮影協力費の単価その他の案件条件は、撮影を開始する前に、乙が電子メール、メッセージその他記録の残る方法で甲に提示します。
3. 提供先に採用されなかった撮影データについては、撮影協力費は発生しません。
4. 撮影協力費は、提供先による採用が確定した月の末日で締め、採用データの時間および支払額が分かる明細を添えて、翌月末日までに甲の指定口座へ支払います。振込手数料は乙が負担します。

## 第8条（撮影データおよび許可記録の管理）

1. 乙は、撮影データおよび撮影に関する同意の記録を適切に管理します。

2. 乙は、撮影場所の許可および撮影参加者の同意を確認するために必要な範囲で、その記録の全部または一部を提供先に示すことができます。
3. 乙は、甲の承諾なく、甲の名称および所在地を一般に公開しません。

#### 第9条（撮影の中止および削除）

1. 甲および撮影参加者は、いつでも、将来の撮影への参加を中止できます。
2. 甲または撮影参加者は、まだ提供先に提供されていない撮影データについて、乙に削除を求めることができます。乙は、対象となる撮影データを確認し、提供対象から除外したうえで削除します。
3. 既に提供先へ提供された撮影データについて、甲または撮影参加者から利用停止または削除の希望があった場合、乙は、対象となる撮影データを特定できる範囲で、その希望を提供先に伝え、利用停止または削除を求めます。
4. 乙は、前項の求めに提供先が応じること、既に提供された撮影データが回収されること、または完全に削除されることを保証しません。

#### 第10条（撮影機材）

1. 乙は、撮影に必要な機材を甲に貸与します。
2. 甲は、貸与された機材を撮影のために使用し、紛失、故障または破損が生じた場合は、乙にその旨を伝えます。
3. 甲は、本合意が終了した場合、または乙から返却を求められた場合、貸与された機材を乙に返却します。
4. 通常の使用による故障、劣化または消耗について、甲は責任を負いません。甲または撮影参加者の故意または重大な過失によって機材が紛失または破損した場合は、甲乙が対応を協議します。

#### 第11条（有効期間および終了）

1. 本合意は、甲乙が合意した日から効力を生じ、甲または乙が終了を申し出るまで継続します。
2. 甲乙は、相手方に書面または記録の残る電子的な方法で伝えることにより、いつでも本合意を終了できます。
3. 本合意が終了した場合、乙は、まだ提供先に提供していない撮影データを提供対象から除外し、削除します。
4. 本合意の終了前に提供先へ提供された撮影データについては、本合意終了後も、当該提供先による第6条の範囲内での利用を認めるものとし、第9条第3項および第4項を適用します。
5. 本合意の終了前に提供された撮影データが終了後に採用された場合も、乙は、第7条に従って撮影協力費を支払います。

## 第12条（事業の法人への引継ぎ）

乙がRootLensの事業を法人に引き継ぐ場合、乙は、甲にその旨を伝えたうえで、本合意上の地位を当該法人に引き継ぐことができます。この場合、当該法人は、本合意に基づく乙の権利および義務を引き継ぎます。

## 第13条（電子的な手続）

本合意の成立、案件条件の提示および甲乙間の連絡は、書面のほか、電子メール、メッセージ、アプリその他内容を後から確認できる電子的な方法で行うことができます。

## 第14条（協議）

本合意に定めのない事項または本合意の解釈に疑問が生じた場合、甲乙は誠実に話し合っ解決します。

## 第15条（準拠法）

本合意には、日本法を適用します。

---

本合意の内容を確認し、以下のとおり合意します。

合意日：        年        月        日

|           | 甲 | 乙                                |
|-----------|---|----------------------------------|
| 店舗・事業所／屋号 |   | moodai                           |
| 運営者／氏名    |   | 森 雄大                             |
| 所在地       |   | 大阪府豊中市永楽荘1-2-5 ララシーヌ<br>デュパン210号 |
| 代表者       |   |                                  |